

1014711-33.2020.8.26.0053

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Anulação

Magistrado: JOSE EDUARDO CORDEIRO ROCHA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 14ª Vara de Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade: (...)

§ 2º - O Poder Executivo poderá dispensar o pagamento do imposto incidente a partir do exercício seguinte ao da data da ocorrência do evento nas hipóteses de perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora do território ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

14ª Vara de Fazenda Pública

Viaduto Dona Paulina, 80, São Paulo - SP - cep 01501-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1014711-33.2020.8.26.0053 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1014711-33.2020.8.26.0053

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Anulação

Requerente:

Wellington Francisco Gomes

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO CORDEIRO ROCHA

Trata-se de ação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por WELLINGTON FRANCISCO GOMES em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Relata o autor, em síntese, que recebeu, em 01/03/2017, comunicação de lançamento de IPVA sobre o veículo Citroen/C4 Pallas, 2009/2010, placa EMK-4905. Na ocasião, entregou à autoridade de trânsito os documentos comprobatórios da perda total do veículo. Porém, o requerimento administrativo de afastamento da exação não foi acolhido e seu nome foi inscrito na dívida ativa por débitos de IPVA dos exercícios de 2016 a 2020, com o protesto dos títulos. Narra que não foi possível entregar o chassi porque era mero possuidor do veículo, de propriedade da financeira Aymoré, somente tendo quitado o financiamento em agosto de 2019. Requer sejam cancelados os lançamentos de IPVA do veículo desde a data do sinistro, em 19/07/2014, bem como seja condenada a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de 20 salários mínimos. Pretende ainda o afastamento dos protestos e a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Acompanham a inicial os documentos às fls. 15/62.

Concedidos os benefícios da gratuidade processual e indeferido o pedido de tutela

de urgência (fls. 64/66).

A FESP apresentou contestação (fls. 72/78). Em resumo, pugnou pela improcedência dos pedidos, argumentando que o autor consta como proprietário do veículo junto aos cadastros do DETRAN e da Secretaria da Fazenda, razão pela qual legítimas as cobranças existentes. Além disso, sustentou que inexistia dano morável indenizável.

Sobreveio réplica, acompanhada de documentos (fls. 82/90).

Saneado o feito, foi determinada a produção de prova pericial (fls. 97/98).

Sobreveio laudo técnico pericial às fls. 153/170, seguido de documentos (fls. 171/198), sobre o qual o autor se manifestou (fls. 203/205).

O autor novamente pleiteou a tutela de urgência (fl. 211), concedida à fl. 212. Acrescentou ainda a necessidade de extinção dos débitos de IPVA's relativos aos anos de 2015, 2021 e 2022 (fl. 223).

O autor requereu que sejam declarados extintos os débitos de IPVA do ano de 2015, 2021 e 2022 (fl. 223).

É o relatório.

DECIDO.

Formalmente em ordem e sem críticas, homologo o laudo pericial às fls. 153/170.

A discussão versa sobre a responsabilização da demandante pelo pagamento de IPVA concernente a veículo que alega ter sofrido dano de grande monta, inviabilizando sua circulação.

A Lei Estadual nº 6.606/89 trata da inexigibilidade do pagamento do IPVA:

Artigo 11 - O Poder Executivo dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse, segundo normas fixadas em decreto.
Parágrafo único - A dispensa prevista neste artigo não desonera o interessado do pagamento do tributo no exercício.

Na mesma linha, o art. 14 da Lei Estadual nº 13.296/08:

Artigo 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade: (...)

§ 2º - O Poder Executivo poderá dispensar o pagamento do imposto incidente a partir do exercício seguinte ao da data da ocorrência do evento nas hipóteses de perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora do território paulista, por sinistro ou por outros motivos, previstos em regulamento, que descaracterizem o domínio ou a posse.

Na hipótese, foi produzida prova pericial para aferir as condições do veículo Citroen/C4 Pallas, de placas EMK-4905.

O especialista, após análise do veículo, assim concluiu (fls. 169/170):

“Na ocasião da diligência pericial, constatou-se que o veículo em tela estava completamente destruído, em razão do sinistro noticiado nos autos.

A caracterização da perda total não é efetuada em razão do estado de destruição do

veículo após um acidente, pois o veículo pode estar aparentemente todo destruído após um sinistro e, ainda assim, a seguradora não considerar a situação como perda total.

Da mesma maneira, pode estar aparentemente inteiro e ser caracterizado como perda total.

A perda total ocorre quando o custo do conserto do veículo em função de um único sinistro ultrapassa o percentual do valor do veículo estipulado na apólice."

(...)

Não se pode deixar de mencionar que, considerando as partes danificadas identificadas no veículo em tela, pode-se preencher com segurança o FORMULÁRIO PARA CLASSIFICAÇÃO DE DANOS EM VEÍCULOS SINISTRADOS da Resolução nº 544, de 19 de agosto de 2015 do DENATRAN (DOCUMENTO ANEXO), obtendo-se 17 (dezessete) pontos.

Na referida resolução há procedimento de classificação de danos estabelecido pelo DENATRAN, em seu ANEXO 1 - PROCEDIMENTO PARA REGISTRO E CLASSIFICAÇÃO DE DANOS EM AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS, CAMINHONETES E UTILITÁRIOS, podendo ser dano de pequena, média ou grande monta.

(...)

Já para o caso de dano de grande monta, ocorre quando a soma dos itens estruturais danificados for superior a 06 (seis), o que implica também na classificação do veículo como irrecuperável.

Pelo resultado obtido na tabela anteriormente apresentada, 17 (dezessete) pontos, resta claro que os danos no veículo decorrente do sinistro noticiado nos autos está classificado como danos de grande monta, e dessa maneira, devendo ser classificado como perda conforme estabelecido pela classificação do DENATRAN.

Portanto, respondendo à determinação do juízo de fls. 97/98, entende-se que o veículo do requerente sofreu danos de grande monta decorrente do sinistro noticiado nos autos, ocorrido em 19/07/2014, conforme estabelecido na Resolução nº 544, de 19 de agosto de 2015 do DENATRAN, devendo ser classificado como irrecuperável, ou perda total."

Em resposta aos quesitos, o experto ainda acrescentou que o veículo não possuía condições de uso desde o acidente e deve ser considerado irrecuperável (fl. 168).

Portanto, de rigor o acolhimento da pretensão autoral no que tange ao afastamento das cobranças de IPVA desde a data do acidente, em 19/07/2014. Desse modo, insubsistentes a exigência do tributo desde 2015.

Nesse sentido, é a jurisprudência do E. TJSP:

Ação ordinária - Débito de IPVA, taxa de licenciamento e seguro obrigatório - Veículo objeto de sinistro com perda total - Inexigibilidade - Artigo 14 da Lei Estadual 13.296, de 2009 (antigo art. 11 da Lei nº 6.606, de 1989) - Precedentes - Sentença de procedência parcial da ação - Desprovisionamento dos recursos. (TJSP; Apelação Cível 1023135-75.2020.8.26.0405; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/08/2022; Data de Registro: 08/08/2022)

INEXIGIBILIDADE DE IPVA. VEÍCULO SINISTRADO COM PERDA TOTAL. Dispensa de pagamento (§ 2º do art. 14 da Lei Estadual nº 13.296/08). Cobrança de IPVA referente aos exercícios de 2012 e 2014, após o sinistro. Dívida levada a protesto. A dispensa de pagamento do IPVA em razão da perda total do veículo por sinistro, descaracterizado o seu domínio útil ou sua posse, deve ser reconhecida e concedida pelo Fisco retroativamente quando da ciência do dano, por se tratar de "ato jurídico declaratório", com efeitos "ex tunc", retroativos ao ato danoso. Ação julgada procedente. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1026414-85.2018.8.26.0196; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Franca - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/10/2021; Data de Registro: 06/10/2021)

Igualmente procede o pedido de indenização por danos morais. O que emerge dos autos é que a situação experimentada gerou transtornos ao autor, em razão das cobranças e protestos indevidos em seu nome, além das dificuldades para a tomada de empréstimos pela empresa na qual figurava como sócio.

Soma-se a isso o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “é indenizável por dano moral a simples circunstância de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes” (REsp1155726/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 04/03/2010, DJe 18/03/2010).

Resta examinar, agora, o montante indenizatório, à luz das peculiaridades do caso concreto.

Sabe-se que a indenização deve ser fixada de modo a dar uma compensação ao lesado pela dor sofrida, porém, não pode ser de maneira tal que pareça conveniente ou vantajoso o abalo suportado.

O entendimento de que a fixação da indenização por danos morais deve observar o critério bifásico, foi recentemente divulgado pelo Superior Tribunal de Justiça, na 125ª Edição da Jurisprudência em Teses:

“A fixação do valor devido à título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano.”

Nesse contexto, explica Caio Mário da Silva Pereira:

Apagando do ressarcimento do dano moral a influência da indenização, na acepção tradicional, como técnica de afastar ou abolir o prejuízo, o que há de preponderar é um jogo duplo de noções: a) De um lado, a ideia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia; (...) b) De outro lado proporcionar à vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é o pretium doloris, porém uma ensanchar de reparação da afronta; mas reparar pode traduzir, num sentido mais amplo, a substituição por um equivalente; (...) c) A essas motivações acrescenta-se o gesto de solidariedade à vítima que a sociedade lhe deve.

Assim, à luz de tais ponderações e, ainda, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que se tem é que a quantia pretendida, de vinte salários mínimos, afigura-se excessiva para a hipótese. Mais adequada sua fixação em R\$ 5.000,00.

Oportuna a leitura do julgado a respeito do tema:

APELAÇÕES CÍVEIS. 1. Ação declaratória - Veículo apreendido - Perda da propriedade ou posse do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que importa dispensa do pagamento do tributo - Exegese do artigo 14 da Lei Estadual nº. 13.296/08 e do artigo 1º do Decreto Estadual nº. 40.846/96 - Inexigibilidade de débitos de IPVA relativos a períodos posteriores à apreensão do veículo - Reparação de danos morais - Protesto indevido de título e apontamentos negativos - Dano moral in re ipsa - Indenização cabível - Precedentes - Procedência da ação - Reforma da sentença. 2. Reexame necessário e recurso voluntário da Fazenda Estadual não providos; recurso de apelação do autor provido, mas apenas em parte. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1020920-97.2018.8.26.0114; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/04/2020; Data de Registro: 15/04/2020)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para determinar o cancelamento das cobranças de IPVA sobre o veículo descrito na inicial desde o sinistro, com o consequente cancelamento dos protestos e anotações nos órgãos de proteção ao crédito em nome do autor sob tal fundamento, bem como para CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o requerente, com acréscimo de correção monetária pelo IPCA-E, desde a condenação, e juros moratórios pelo índice da caderneta de poupança, nos termos da Lei nº 11.960/09, estes últimos a partir da citação.

Por via de consequência, julgo extinto o processo, com apreciação do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Arcará o réu com o pagamento de custas, despesas processuais, inclusive honorários periciais, e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Após o trânsito em julgado e, feitas as anotações necessárias, arquivem-se os autos.

P.I.C.

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA